

0014318-76.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1272/2016 - 2º

Distrito Policial - Bom Retiro, 223/2016 - 2º Distrito Policial - Bom Retiro

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WAGNER ROBERTO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0014318-76.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0014318-76.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1272/2016 - 2º

Distrito Policial - Bom Retiro, 223/2016 - 2º Distrito Policial - Bom Retiro

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WAGNER ROBERTO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

WAGNER ROBERTO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Isso porque, no dia 28 de fevereiro de 2016, às 11h20min, na Avenida Rio Branco, altura da Praça Princesa Isabel, República, nesta Capital, o acusado tentou subtrair, para si, o telefone celular Sony Xperia Z1 de propriedade de Antonio Inácio da Silva Filho.

A vítima estava em um ponto de ônibus e utilizada o celular. O denunciado se aproximou, de bicicleta, puxou o aparelho da mão do ofendido e saiu correndo. Policiais Militares que ocupavam uma base estática percebem a manobra do denunciado, foram ao encontro dele e o detiveram. O delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado: detido por Policiais Militares, ele não conseguiu obter a posse tranquila do aparelho que desejava subtrair. O telefone celular da vítima foi apreendido em poder do denunciado e avaliado em R\$ 800,00.

Oferecida a denúncia de fls. 01/02, foi ela recebida por despacho no dia 13 de maio de 2016 (fls. 53/54). Consequentemente, o acusado foi citado (fls. 181), vindo aos autos, no prazo legal, a defesa prévia (fls. 184). Inviável a absolvição sumária, designei audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de novembro de 2022 (fls. 187/190).

Durante a instrução de causa foram ouvidos dois policiais militares e o réu interrogado ao final.

Encerrada a instrução criminal as partes apresentaram seus debates, tendo o Ministério Público requerido a condenação do acusado, regime semiaberto. A Defesa a absolvição do acusado com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP. Subsidiariamente, na primeira fase da dosimetria, fixação da pena-base no mínimo legal. Em seguida, compensação da reincidência com a confissão espontânea. Na derradeira etapa, a aplicação da causa de diminuição da tentativa, ainda que em grau inferior ao máximo, uma vez que o acusado não conseguiu consumar o furto do celular diante da pronta intervenção dos policiais militares. Por fim, a fixação de regime diverso do fechado para início de cumprimento de pena, bem como a garantia do direito de recorrer em liberdade.

Encontram-se nos autos, ainda, o boletim de ocorrência alusivo aos fatos (fls. 10/12); o auto de prisão em flagrante (fls. 03/04); o auto de exibição e apreensão (fls. 13); e as folhas de antecedentes do acusado (fls. 22/30; 46/50; 51/52; 106/111; 120/125)

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente, vez que, ao cabo da instrução criminal, restou amplamente demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do furto tal como descrito na denúncia. Neste sentido, é seguro o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Com efeito, a materialidade do delito restou comprovada através do o auto de prisão em flagrante (fls. 3/4); o boletim de ocorrência (fls.10/11); o auto de exibição/apreensão/entrega (fls.13).

A autoria, de igual forma, não se discute.

Embora a vítima não tenha sido localizada para ser ouvida, o depoimento do policial militar Jonatan foi esclarecedor. Isso porque ele se recordou perfeitamente dos fatos, inclusive testemunhou o momento do furto.

Vejamos o que ele disse.

Policial Jonatan, ouvido em juízo, recordou-se do acusado. Na data dos fatos trabalhava em uma base comunitária em uma praça. Logo em frente havia um ponto de ônibus e ele, de bicicleta, estava circulando em volta deste ponto de ônibus, observando as pessoas em uma conduta incomum. A vítima era um homem. Presenciou o exato momento do furto. A vítima, após o furto, passou a correr atrás do crêu que fugiu em direção a base onde estava. Ele veio de encontro e imediatamente o pegamos. A vítima o reconheceu na hora. O celular estava nas vestes dele. Ele disse que precisava de dinheiro para sustentar os filhos. Não se recorda se a bicicleta

foi apreendida.

Policial Renan não se recordou das feições dele mas dos fatos se recordou vagamente. Chegou a ler o B0 antes da audiência. Não se recorda se viu o furto. Não se recorda se a vítima era homem ou mulher. Na verdade não se recorda dos fatos. O esquecimento do policial Renan, na verdade, tem ligação com o tempo decorrido entre o fato e o seu depoimento. É perfeitamente justificável que ele não se recorde.

Tal conduta demonstra que ele está agindo com honestidade em juízo. Contudo, as declarações de Jonatan aliadas a confissão do acusado, são suficientes a comprovar a veracidade dos fatos descritos na denúncia.

Com efeito, Wagner declarou que tem 36 anos de idade. Casado, tem duas filhas. Na época morava na região da Cracolândia. Reconhece como verdadeiros os fatos e está arrependido. Está preso pelo furto de fios de cobre e uma maquieta. Usa crack há sete anos. Estava há sete anos na rua. Não está sendo. Tem mãe viva e um irmão. Não sabe se tem outras passagens mas acha que sim. Não se recorda se o telefone foi devolvido para a vítima.

Como se percebe a prova é harmônica e coesa. Francamente desfavorável ao acusado, é suficiente a fundamentar o decreto condenatório por furto simples em sua modalidade tentada.

Não restam dúvidas de que o acusado foi a mesma pessoa presa em flagrante pelo furto do celular.

Passo a dosar a pena.

Em primeira fase de dosimetria de pena, entendo que ela deve ser fixada em seu mínimo na medida em que a vítima recebeu seu pertence de volta, fl.13, e a conduta do réu foi normal a espécie. Sua reincidência será considerada em segunda fase.

Assim, fixo sua pena base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

O réu é reincidente mas foi confesso. Assim compenso a reincidência com a confissão e mantenho a pena na básica.

Em terceira fase, diminuo a pena em 1/3 e chego a 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa

Excepcionalmente, concedo ao acusado a possibilidade de iniciar o cumprimento de sua pena em regime aberto. Embora reincidente, necessária readequação das medidas aplicadas quando se verifica a agravante da reincidência, com observação dos princípios da proporcionalidade e individualização da pena. Com efeito, ao meu ver, não é viável se fixar indiscriminadamente o regime semiaberto tão só pelo trânsito em julgado de sentença condenatória de fato anterior sem se atentar para elementos outros, tais como a natureza dos crimes em discussão bem como as consequências para a vítima. Noto, por relevante que o crime anterior trata de crime de furto simples tentado, condenação que foi de 6 meses de reclusão, fls. 218.

Aliás, neste sentido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 123.108/MG, compreendeu que, nos casos de furtos de pequeno valor envolvendo réus reincidentes em que não seja possível a aplicação do princípio da insignificância, é cabível, excepcionalmente, o regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.

A esse respeito, confira-se a amenta do referido julgado:

"PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo ('conglobante'), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do

art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. 3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena. 4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente ." (HC 123.108, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015, sem grifos no original.)

O réu poderá recorrer desta decisão em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno WAGNER ROBERTO DA SILVA, filho de Manuel Paula da Silva e Tania Helena da Silva, à pena privativa de liberdade de 08 (oito) meses de reclusão, REGIME ABERTO e pagamento de 06 (seis) dias-multa, piso mínimo, por incursão no artigo 155, caput, e 14, II, ambos do Código Penal.

O sentenciado é reincidente daí porque inviável a substituição da pena privativa de liberdade nos termos do artigo 44, inciso II, do Código Penal.

Transitada em julgado a presente decisão, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, comunique-se a Justiça Eleitoral e intime-o para pagamento da multa, nos termos do art. 50 do Código Penal. Também deverá ser intimado a comparecer na audiência de ingresso em regime aberto a ser designada oportunamente.

Publicada em audiência.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA